

**MINISTERE DE LA CULTURE,
DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS**

Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 27 octobre 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques à l'institut national du patrimoine.

Le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert à l'institut national du patrimoine au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs, le 13 décembre 2003 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5).

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 13 novembre 2003.

Tunis, le 27 octobre 2003.

*Le ministre de la culture, de la jeunesse et
des loisirs*

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

DECHARGEMENT ET REINTEGRATION

Par décret n° 2003-2257 du 27 octobre 2003.

Madame Alouini Monia est déchargée, sur sa demande, de ses fonctions d'inspecteur régional de la santé publique.

L'intéressée est réintégrée dans son grade d'origine de pharmacien principal de la santé publique.

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITE**

Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 27 octobre 2003, portant fixation du règlement intérieur-type du service autonome de médecine du travail.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996 et particulièrement l'article 153-2 de ce code,

Vu le décret n° 2000-1985 du 12 septembre 2000, portant organisation et fonctionnement des services de médecine du travail et notamment son article 13.

Arrête :

Article unique : Le règlement intérieur-type du service autonome de médecine du travail, prévu à l'article 13 du décret n° 2000-1985 du 12 septembre 2000, portant organisation et fonctionnement des services de médecine du travail, est fixé conformément à l'annexe ci-jointe.

Tunis, le 27 octobre 2003.

*Le ministre des affaires sociales et
de la solidarité*

Chedly Neffati

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Annexe

Règlement intérieur-type du service autonome de médecine du travail

Article premier :

Est constitué un service de médecine du travail soumis à l'autorité directe du chef de l'entreprise, et dénommé

Sis à

Le service comprend les filiales suivantes (si elles existent) :

.....

Article 2 :

Le service autonome de médecine du travail assure un rôle essentiellement préventif dans le domaine de la santé au travail.

A cet effet, il est chargé notamment :

- d'effectuer les examens médicaux prévus par la législation en vigueur,
- de suivre les conditions de travail et d'étudier les risques professionnels dans les lieux du travail et de contribuer à l'amélioration des conditions de la santé au travail dans l'entreprise et l'élaboration et la mise à jour d'une fiche d'entreprise destinée à cette fin et ce conformément aux dispositions du présent règlement intérieur,
- d'informer, de sensibiliser et de fournir des conseils dans le domaine de la santé au travail et ce au profit de l'entreprise et son personnel,
- de participer à l'étude des nouvelles techniques de production et d'émettre son avis sur les projets des constructions et d'aménagement de l'entreprise ainsi que le renouvellement de ses équipements.

Article 3 :

Conformément à la législation en vigueur, sont désignés pour exercer dans le service de médecine du travail ou dans ses filiales, les médecins dont les noms suivent :

Noms et Prénoms	Service de médecine du travail ou filiales	A plein temps ou à temps partiel

Article 4 :

Le médecin du travail est désigné à plein temps, si le temps nécessaire pour le service de médecine du travail dépasse 170 heures par mois.

Il est interdit au médecin du travail d'exercer une activité pour son propre compte ou pour le compte d'autrui sauf en cas d'autorisation du chef d'entreprise et à condition que cette autorisation n'affecte pas le fonctionnement normal du service de médecine du travail.

Article 5 :

Le médecin est chargé de la mission de coordination des activités exercées par les médecins du travail, les agents paramédicaux, les techniciens et les agents administratifs employés dans le service de médecine du travail ou ses filiales.

Article 6 :

Conformément aux dispositions des articles 31 et 32 du décret n° 2000-1985 du 12 septembre 2000, sont désignés au service de médecine du travail ou ses filiales et sous l'autorité directe du médecin du travail, les agents paramédicaux, les techniciens dans le domaine de santé et de sécurité au travail et les agents administratifs dont les noms suivent, et ce selon les exigences des activités du service :

Noms et prénoms	Qualité professionnelle	Service de médecine du travail ou filiale	A plein temps ou à temps partiel
	Agents para- médicaux		
	Techniciens		
	Agents- administratifs		

Article 7 :

Le médecin de travail effectue pour l'ensemble du personnel de l'entreprise les examens médicaux suivants :

1 – Les examens d'embauche : ces examens sont effectués dans un délai maximum de trois mois à partir de la date du recrutement à l'exception des travailleurs occupés dans des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale pour lesquels l'examen médical doit avoir lieu avant l'embauche.

2 – Les examens médicaux périodiques : ces examens sont effectués au moins une fois par an.

3 – Les examens de reprise du travail suite à un accident du travail, une maladie professionnelle, une absence répétée pour des raisons de santé ou une absence dont la durée dépasse vingt et un jour : Ces examens sont effectués dans un délai maximum de 8 jours à partir de la date de la reprise.

4 – Les examens dans les cas urgents qui nécessitent des soins immédiats ou un avis médical urgent.

Article 8 :

Le travailleur est tenu de se soumettre aux examens médicaux ; les absences pour effectuer ces examens n'entraînent aucune réduction de salaires.

Les frais engendrés par les examens et les analyses complémentaires demandés par le médecin du travail dans le cadre de ses missions préventives, seront à la charge de l'employeur.

Article 9 :

L'employeur, le médecin du travail et tous les agents employés au service de médecine du travail sont tenus d'assurer les garanties nécessaires pour garder le caractère confidentiel en ce qui concerne les indications et les informations contenues dans les dossiers médicaux ou celles qui leurs parviennent pendant ou à l'occasion de l'exercice de leurs activités.

Article 10 :

Il ne peut être pris connaissance du contenu du courrier destiné au médecin du travail sauf de sa part ou de la part d'une personne qui l'en charge, et qui sera lui même tenu du secret professionnel.

Article 11 :

Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail effectue des visites de terrain pour les lieux du travail, en assure le contrôle en vue d'explorer les sources des risques, et en informe le chef d'entreprise afin d'éviter la survenue des risques. Il s'assure également de l'utilisation de moyens de protection, procède au diagnostic des causes des accidents de travail et présente des suggestions afin de les éviter.

Le médecin du travail peut également – après accord du chef de l'entreprise– réserver des séances collectives d'éducation et de sensibilisation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail au profit du personnel de l'entreprise et participer à l'organisation des cycles de formation dans le domaine du secourisme et du sauvetage.

Article 12 :

L'horaire du travail dans le service de médecine du travail est fixé dans des tableaux qui déterminent l'horaire des consultations médicales et l'horaire des activités de terrain réservé à chaque médecin du travail .Les services administratifs de l'entreprise en informent les médecins concernés et les agents.

Article 13 :

Le service autonome de médecine du travail procède à l'élaboration d'un rapport annuel sur ses activités et le remet à l'employeur qui en adresse copie à l'inspection médicale du travail territorialement compétente et à l'institut de santé et de sécurité au travail et ce dans les trois mois qui suivent l'année concernée par ce rapport.

Le règlement intérieur du service de médecine du travail est soumis à l'approbation de l'employeur après avis de la commission consultative d'entreprise.

Une copie de ce règlement intérieur est adressée à l'inspection médicale du travail territorialement compétente.

Article 14:

Ce règlement intérieur doit être affiché au service de médecine du travail et une copie en sera délivrée à tous les agents qui y sont occupés .

Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 27 octobre 2003, portant fixation des conditions requises dans les locaux et équipements des services de médecine du travail.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996 et particulièrement l'article 153-2 de ce code,

Vu le décret n° 2000-1985 du 12 septembre 2000, portant organisation et fonctionnement des services de médecine du travail et notamment son article 3.

Arrête :

Article premier. - Les locaux et les équipements des services de médecine du travail, qu'il s'agisse de services autonomes ou de groupements, doivent répondre aux conditions fixées par le présent arrêté.

Art. 2. - La salle des examens médicaux, dans laquelle le médecin du travail effectue les examens cliniques, doit comprendre un bureau, une table d'examen médical et un isoloir pour le déshabillage.

Art. 3. - Une salle est réservée aux examens complémentaires où sont pris les échantillons de laboratoire et effectuées les explorations fonctionnelles.

A défaut d'existence de cette salle, les examens complémentaires peuvent être effectués dans la salle des examens médicaux prévue à l'article premier du présent arrêté.

Art. 4. - Une salle est réservée aux soins médicaux et elle devrait permettre l'accueil du patient, même s'il est transporté sur un brancard.

Un espace réservé à l'attente et suffisamment équipé de sièges est destiné à l'accueil des personnes qui vont subir un examen médical.

Art. 5. - Les locaux réservés aux examens médicaux doivent répondre aux règles générales d'hygiène. Ils doivent être également alimentés en eau potable et un lavabo est installé dans la salle d'examen médical.

Ces locaux doivent être suffisamment éclairés, chauffés et bien aérés.

Art. 6. - Les locaux doivent être aménagés de façon à assurer l'isolation du bruit et à permettre d'effectuer les examens cliniques de manière à ce que les discussions qui se déroulent à l'intérieur de la salle d'examen médical ne soient entendues de l'extérieur.

Art. 7. - Les locaux réservés aux examens médicaux doivent être facilement accessibles au malade transporté sur brancard ou à l'handicapé utilisant un fauteuil roulant.

Art. 8. - Lorsque les examens médicaux sont effectués dans une unité médicale mobile, cette unité doit être stable, ayant une surface plane et facilement accessible dans toutes les circonstances.

Art. 9. - Il est mis à la disposition du médecin du travail, les équipements nécessaires pour effectuer les examens cliniques ainsi que des actes biométriques. Les dossiers médicaux doivent être conservés dans un armoire bien verrouillée assurant le secret médical.

Il doit être mis à la disposition du médecin du travail, le matériel et les équipements permettant de déterminer l'aptitude physique et les capacités mentales du travailleur lui permettant d'exercer l'activité pour laquelle il a été recruté et l'étude du milieu et des conditions du travail, et ce, en tenant compte de la nature des risques professionnels et de l'effectif du personnel dans l'entreprise.

Art. 10. - Les moyens et le matériel nécessaire pour effectuer les premiers secours des victimes d'accidents du travail et les malades doivent être à la portée des secouristes.

Les services de médecine du travail doivent être équipés par des moyens de communications immédiats. Les affiches de secours précisant les moyens pour contacter les services médicaux d'urgence doivent être également disponibles.

Art. 11. - Les locaux réservés aux services de médecine du travail, qu'il s'agisse de services autonomes ou de groupements, sont soumis à l'approbation et au contrôle des médecins inspecteurs du travail, et ce, conformément à l'article 291 du code du travail.

Art. 12. - Les locaux et les équipements du service autonome de médecine du travail doivent répondre aux conditions fixées comme suit :

a) Lorsque le nombre de travailleurs est inférieur à 500, les locaux et les équipements sanitaires seront comme suit :

- Une salle de consultation médicale ayant une superficie suffisante permettant d'effectuer des examens complémentaires,

- Un espace réservé à l'attente et des équipements sanitaires aménagés à côté de la salle d'examen médical.

b) Si le nombre de travailleurs varie entre 500 et 2000, les locaux et les équipements sanitaires seront comme suit :

- une salle de consultation médicale,

- une salle de soins et d'examens complémentaires: ces deux salles sont contiguës,

- une salle d'attente et des équipements sanitaires sont aménagés à côté de ces deux salles.

c) Si le nombre de travailleurs dépasse 2000, les locaux et les équipements sanitaires seront comme suit :

- un nombre de salles d'examen médical selon le nombre de médecins exerçant à plein temps,

- une salle pour les examens complémentaires,

- une salle de soins.

L'ensemble de ces salles doivent être contiguës,

- Une salle d'attente et des équipements sanitaires sont aménagés à côté de ces salles.

d) Si l'entreprise comprend des filiales dans des zones (ou régions) différentes : le service autonome de médecine du travail doit comprendre des unités médicales à raison d'une unité par filiale, et ce, dans le but de fournir des services dans le domaine de santé au travail dans ces filiales. De même, les unités doivent répondre aux conditions prévues dans les paragraphes précédents (a,b et c) du présent article.

Art. 13. - Le siège principal du groupement de médecine du travail comprend un local réservé aux examens médicaux. Le groupement de médecine du travail peut avoir une ou plusieurs filiales et une ou plusieurs unités mobiles.

Les locaux du groupement doivent répondre aux conditions suivantes :

a) Pour le siège principal du groupement, il doit comprendre :

- un nombre de salles d'examens médicaux selon le nombre de médecins exerçant à plein temps,
- une salle pour les examens complémentaires,
- une salle de soins,
- un bureau de secrétariat médical,
- une salle d'attente et des équipements sanitaires se trouvant à proximité.

L'ensemble de ces locaux doivent être contigus.

b) Pour chaque filiale, elle doit comprendre au moins :

- une salle d'examen médical ayant une superficie suffisante, permettant d'effectuer des examens complémentaires,
- une salle de soins,
- une salle d'attente et des équipements sanitaires se trouvant à proximité.

L'ensemble de ces locaux doivent être contigus.

c) Pour chaque unité médicale mobile, elle doit comprendre au moins :

- un sas d'entrée,
- un isoloir pour les actes biométriques,
- une cabine médicale munie d'une porte de sortie indépendante,
- un bureau de secrétariat médical.

Article 14. - Le médecin du travail relevant du groupement peut procéder aux examens médicaux pour les travailleurs dans le local mis à sa disposition au sein de l'entreprise adhérente au groupement.

Tunis, le 27 octobre 2003.

*Le ministre des affaires sociales et
de la solidarité*

Chedly Neffati

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 27 octobre 2003, portant fixation des modèles de contrats de travail pour l'exercice de la médecine du travail dans un service autonome ou d'un groupement de médecine du travail.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 67-27 du 30 avril 1966 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996 et particulièrement l'article 153-2 de ce code.

Vu le décret n° 2000-1985 du 12 septembre 2000, portant organisation et fonctionnement des services de médecine du travail et notamment ses articles 26 et 34.

Arrête :

Article unique. - Les modèles de contrats de travail pour l'exercice de la médecine du travail dans un service autonome de médecine du travail ou dans un groupement de médecine du travail, prévus aux articles 26 et 34 du décret susvisé n° 2000-1985 du 12 septembre 2000, sont fixés conformément aux annexes n° 1, 2, 3 et 4 jointes au présent arrêté.

Tunis, le 27 octobre 2003.

*Le ministre des affaires sociales et
de la solidarité*

Chedly Neffati

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Annexe n° 1

Contrat de travail à durée déterminée pour l'exercice de la médecine du travail dans un service autonome de médecine du travail

Entre les soussignés :

- Monsieur (Mme) :

- En qualité de représentant (e) de l'entreprise (1) :

.....

d'une part,

- et Monsieur (Mme) (2) :

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article Premier :

l'entreprise engage en qualité de médecin du travail

Monsieur (Mme) :

Inscrit(e) sur la liste du conseil de l'ordre des médecins sous le n°et ce
conformément à la législation en vigueur.

(1) Nom et adresse de l'entreprise et ses filiales si elles existent ; le n° de la
carte d'identité nationale de son représentant légal et le n° d'affiliation de
l'entreprise à la caisse nationale de sécurité sociale.

(2) Nom, Prénom et adresse du médecin du travail, le n° de sa carte
d'identité nationale .

Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée et soumis aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 6-4 du code du travail, sa durée est fixée du au

Article 2 :

Le médecin du travail exerce ses fonctions conformément à la législation en vigueur et au règlement intérieur du service autonome de médecine du travail. Il exerce son activité médicale en toute indépendance dans le cadre du respect des prescriptions du code de déontologie médicale et compte tenu de l'usage professionnel.

Article 3 :

Selon l'effectif des travailleurs dans l'entreprise et la nature des risques professionnels y existant, le médecin du travail doit consacrer une séance de travail pas moins :

- d'une heure par mois pour 30 agents administratifs ou assimilés,
- d'une heure par mois pour 20 travailleurs ou techniciens ou assimilés,
- d'une heure par mois pour 10 travailleurs âgés de moins de 18 ans,
- d'une heure par mois pour 10 travailleurs occupés dans des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale conformément à la législation en vigueur.

A cet effet, la durée du travail du médecin du travail est de heures par semaine, soit heures par mois.

Article 4 :

Le médecin du travail devra effectuer les examens cliniques, et pourra ordonner l'accomplissement des radiographies, des analyses biologiques et toxicologiques et les explorations professionnelles nécessités par l'activité de chaque travailleur, lors du recrutement et en cours du travail.

Article 5 :

Le médecin du travail consacre au moins le tiers de son temps au sein de l'entreprise pour visiter les lieux de travail afin d'étudier les différents risques professionnels et de contribuer à l'amélioration des conditions de travail. Il peut également prendre contact avec le personnel et recevoir d'eux tous les renseignements utiles pour l'exercice de ses fonctions. Il sera informé des produits utilisés par l'entreprise et il est consulté en cas d'introduction de nouveaux procédés de fabrication.

Il est tenu, le cas échéant, de présenter ses observations et avis au chef d'entreprise et de l'informer de toutes les mesures à prendre en matière de santé et de sécurité au travail.

Article 6 :

Le médecin du travail est tenu d'élaborer une fiche d'entreprise dans laquelle il consigne notamment les risques professionnels et le nombre des travailleurs exposés à ces risques et il doit l'actualiser en cas de besoin.

Il établit également un rapport annuel d'activité du service médical qu'il remet au chef d'entreprise et ce dans un délai ne dépassant pas le premier trimestre de l'année suivante.

Article 7 :

Le médecin du travail s'engage à garder le secret concernant les procédés de fabrication et toutes informations à caractère technique, commerciale et financière dont il peut avoir éventuellement connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Article 8 :

La rémunération mensuelle brute du médecin du travail est fixée comme suit :

- le salaire de base :
- les indemnités :

Il bénéficiera également des avantages en nature suivants :

.....

Article 9 :

Dans toute la mesure du possible et selon les modalités qui seront convenues par les deux parties, l'entreprise pourra autoriser le médecin du travail de participer à des activités lui permettant de développer ses connaissances dans le domaine du travail, des maladies professionnelles et des techniques médico-sociales ainsi que la communication de ces connaissances au personnel de l'entreprise.

L'entreprise peut également lui permettre de participer à la réalisation des recherches épidémiologiques, et des études de terrain en rapport avec le domaine de la santé et de la sécurité au travail au sein de l'entreprise.

Article 10 :

En cas d'absence du médecin du travail pour une durée dépassant un mois, il est tenu de proposer au chef d'entreprise un médecin qui assure son remplacement et répondant aux conditions légales pour l'exercice de la médecine du travail. L'entreprise soumet cette proposition à l'inspection médicale du travail territorialement compétente pour approbation.

Article 11:

Le présent contrat est soumis à l'approbation de l'inspection médicale du travail territorialement compétente.

En cas de rupture de ce contrat par l'employeur, un tel acte s'opère conformément aux dispositions de l'article 155 du code du travail.

.....le ;.....

Signature du représentant de l'entreprise
(avec cachet de l'entreprise)

Signature du médecin du travail
(signature légalisée)

Visa du médecin inspecteur du travail

Annexe n° 2

Contrat de travail à durée indéterminée pour l'exercice de la médecine du travail dans un service autonome de médecine du travail

Entre les soussignés :

- Monsieur (Mme) :

- En qualité de représentant (e) de l'entreprise (1) :

.....

d'une part,

- et Monsieur (Mme) (2) :

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article Premier :

l'entreprise engage en qualité de médecin du travail

Monsieur (Mme) :

Inscrit(e) sur la liste du conseil de l'ordre des médecins sous le n° et ce
conformément à la législation en vigueur.

(1) Nom et adresse de l'entreprise et ses filiales si elles existent ; le n° de la
carte d'identité nationale de son représentant légal et le n° d'affiliation de
l'entreprise à la caisse nationale de sécurité sociale.

(2) Nom, Prénom et adresse du médecin du travail, le n° de sa carte
d'identité nationale.

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à partir du.....

Article 2 :

Le médecin du travail exerce ses fonctions conformément à la législation en vigueur et au règlement intérieur du service autonome de médecine du travail. Il exerce son activité médicale en toute indépendance dans le cadre du respect des prescriptions du code de déontologie médicale et compte tenu de l'usage professionnel.

Article 3 :

Selon l'effectif des travailleurs dans l'entreprise et la nature des risques professionnels y existant, le médecin du travail doit consacrer une séance de travail pas moins :

- d'une heure par mois pour 30 agents administratifs ou assimilés,
- d'une heure par mois pour 20 travailleurs ou techniciens ou assimilés,
- d'une heure par mois pour 10 travailleurs âgés de moins de 18 ans,
- d'une heure par mois pour 10 travailleurs occupés dans des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale conformément à la législation en vigueur.

A cet effet, la durée du travail du médecin du travail est de heures par semaine, soit heures par mois.

Article 4 :

Le médecin du travail devra effectuer les examens cliniques, et pourra ordonner l'accomplissement des radiographies, des analyses biologiques et toxicologiques et les explorations professionnelles nécessités par l'activité de chaque travailleur, lors du recrutement et en cours du travail.

Article 5 :

Le médecin du travail consacre au moins le tiers de son temps au sein de l'entreprise pour visiter les lieux de travail afin d'étudier les différents risques professionnels et de contribuer à l'amélioration des conditions de travail. Il peut également prendre contact avec le personnel et recevoir d'eux tous les renseignements utiles pour l'exercice de ses fonctions. Il sera informé des produits utilisés par l'entreprise et il est consulté en cas d'introduction de nouveaux procédés de fabrication.

Il est tenu, le cas échéant, de présenter ses observations et avis au chef d'entreprise et de l'informer de toutes les mesures à prendre en matière de santé et de sécurité au travail.

Article 6 :

Le médecin du travail est tenu d'élaborer une fiche d'entreprise dans laquelle il consigne notamment les risques professionnels et le nombre des travailleurs exposés à ces risques et il doit l'actualiser en cas de besoin.

Il établit également un rapport annuel d'activité du service médical qu'il remet au chef d'entreprise et ce dans un délai ne dépassant pas le premier trimestre de l'année suivante.

Article 7 :

Le médecin du travail s'engage à garder le secret concernant les procédés de fabrication et toutes informations à caractère technique, commerciale et financière dont il peut avoir éventuellement connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Article 8 :

La rémunération mensuelle brute du médecin du travail est fixée comme suit :

- le salaire de base :
- les indemnités :

Il bénéficiera également des avantages en nature suivants :

.....

Article 9 :

Dans toute la mesure du possible et selon les modalités qui seront convenues par les deux parties, l'entreprise pourra autoriser le médecin du travail de participer à des activités lui permettant de développer ses

connaissances dans le domaine du travail, des maladies professionnelles et des techniques médico-sociales ainsi que la communication de ces connaissances au personnel de l'entreprise.

L'entreprise peut également lui permettre de participer à la réalisation des recherches épidémiologiques, et des études de terrain en rapport avec le domaine de la santé et de la sécurité au travail au sein de l'entreprise.

Article 10 :

En cas d'absence du médecin du travail pour une durée dépassant un mois, il est tenu de proposer au chef d'entreprise un médecin qui assure son remplacement et répondant aux conditions légales pour l'exercice de la médecine du travail. L'entreprise soumet cette proposition à l'inspection médicale du travail territorialement compétente pour approbation.

Article 11:

Le médecin du travail est soumis à une période d'essai pour une durée d'une année renouvelable pour la même période, sauf dispositions plus favorables prévues par la convention collective ou le statut applicables à l'entreprise.

Durant la période d'essai chacune des parties peut procéder à la rupture du contrat sur simple notification d'un préavis conformément aux dispositions de la convention collective ou le statut applicables à l'entreprise.

Article 12:

Le préavis de rupture du contrat de travail à durée indéterminée est notifié par lettre recommandée adressée à l'autre partie un mois avant la rupture du contrat et ce conformément aux dispositions de l'article 14 bis du code de travail.

Le médecin du travail est autorisé à s'absenter durant toute la deuxième moitié de la durée du préavis en vue de lui permettre de rechercher un autre emploi. La durée d'absence est considérée comme travail effectif et n'entraîne aucune réduction de salaires ou d'indemnités.

Article 13:

Le présent contrat est soumis à l'approbation de l'inspection médicale du travail territorialement compétente.

En cas de rupture de ce contrat par l'employeur, un tel acte s'opère conformément aux dispositions de l'article 155 du code du travail.

.....le ;.....

Signature du représentant de l'entreprise
(avec cachet de l'entreprise)

Signature du médecin du travail
(signature légalisée)

Visa du médecin inspecteur du travail

Annexe n°3

Contrat de travail à durée déterminée pour l'exercice de la médecine du travail dans un groupement de médecine du travail

Entre les soussignés :

- Monsieur (Mme) :

- En qualité de représentant (e) du groupement de médecine du travail (1) :

.....

d'une part,

- et Monsieur (Mme) (2) :

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article Premier :

Le groupement engage en qualité de médecin du travail

Monsieur (Mme) :

Inscrit(e) sur la liste du conseil de l'ordre des médecins sous le n°et ce conformément à la législation en vigueur.

(1) Nom et adresse du groupement et ses filiales si elles existent , le n° de la carte d'identité nationale de son président et le n° d'affiliation du groupement à la caisse nationale de sécurité sociale.

(2) Nom, Prénom et adresse du médecin du travail, le n° de sa carte d'identité nationale.

Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée et soumis aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 6-4 du code du travail, sa durée est fixée du au

Article 2 :

Le médecin du travail exerce ses fonctions conformément à la législation en vigueur et le règlement intérieur du groupement de médecine du travail et exerce son activité médicale en toute indépendance dans le cadre du respect des prescriptions du code de déontologie médicale et compte tenu de l'usage professionnel.

Article 3 :

Selon l'effectif des travailleurs dans l'entreprise adhérente au groupement et la nature des risques professionnels y existant, le médecin du travail doit consacrer une séance de travail pas moins :

- d'une heure par mois pour 30 agents administratifs ou assimilés,
- d'une heure par mois pour 20 travailleurs ou techniciens ou assimilés,
- d'une heure par mois pour 10 travailleurs âgés de moins de 18 ans,
- d'une heure par mois pour 10 travailleurs occupés dans des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale conformément à la législation en vigueur.

A cet effet, la durée du travail du médecin du travail est de heures par semaine, soit heures par mois.

Article 4 :

Le médecin du travail devra effectuer les examens cliniques, et pourra ordonner l'accomplissement des radiographies, des analyses biologiques et toxicologiques et les explorations professionnelles nécessités par l'activité de chaque travailleur, lors du recrutement et en cours du travail.

Article 5 :

Le médecin du travail a droit d'accès à tous les locaux des entreprises adhérentes au groupement. Il peut prendre contact avec tous les travailleurs et recevoir d'eux tous les renseignements utiles pour l'exercice de ses fonctions. Il sera informé des produits utilisés par les entreprises adhérentes au groupement et il est consulté en cas d'introduction de nouveaux procédés de fabrication.

Le médecin est tenu d'effectuer régulièrement des visites pour les lieux du travail; il présente ses observations et avis au chef de l'entreprise adhérente au groupement et l'informe de toutes les mesures à prendre en matière de santé et de sécurité au travail.

Le médecin du travail est invité aux réunions du comité de santé et de sécurité au travail relevant de la commission consultative d'entreprise et ce pour les entreprises adhérentes au groupement.

Article 6 :

Le médecin du travail est tenu d'élaborer une fiche d'entreprise dans laquelle il consigne notamment les risques professionnels et le nombre des travailleurs exposés à ces risques et il doit l'actualiser en cas de besoin.

Il établit également un rapport annuel sur ses activités qu'il remet au président du groupement et ce dans un délai ne dépassant pas les deux premiers mois de l'année suivante.

Article 7 :

Le médecin du travail s'engage à garder le secret concernant les procédés de fabrication et toutes informations à caractère technique, commerciale et financière dont il peut avoir éventuellement connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Article 8 :

La rémunération mensuelle brute du médecin du travail est fixée comme suit :

- le salaire de base :
- les indemnités :

Il bénéficiera également des avantages en nature suivants :

.....

Article 9 :

Dans toute la mesure du possible et selon les modalités qui seront convenues par les deux parties, le groupement pourra autoriser le médecin du travail de participer à des activités lui permettant de développer ses connaissances dans le domaine du travail, des maladies professionnelles et des techniques médico-sociales ainsi que la communication de ces connaissances au personnel de l'entreprise affiliée au groupement.

Le groupement peut également lui permettre de participer à la réalisation des recherches épidémiologiques, et des études de terrain en rapport avec le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

Article 10 :

Le présent contrat est soumis à l'approbation de l'inspection médicale du travail territorialement compétente.

En cas de rupture de ce contrat par le groupement, un tel acte s'opère conformément aux dispositions de l'article 155 du code du travail.

.....le ;.....

Signature du président du groupement

(avec cachet du groupement)

Signature du médecin du travail

(signature légalisée)

Visa du médecin inspecteur du travail

Annexe n° 4

Contrat de travail à durée indéterminée pour l'exercice de la médecine du travail dans un groupement de médecine du travail

Entre les soussignés :

- Monsieur (Mme) :

- En qualité de représentant (e) du groupement de médecine du travail (1) :

.....

d'une part,

- et Monsieur (Mme) (2) :

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article Premier :

Le groupement engage

Monsieur (Mme) :

Inscrit(e) sur la liste du conseil de l'ordre des médecins sous le n° en
qualité de médecin du travail et ce conformément à la législation en vigueur.

(1) Nom et adresse du groupement et ses filiales si elles existent, le n° de la
carte d'identité nationale de son président et le n° d'affiliation du
groupement à la caisse nationale de sécurité sociale.

(2) Nom, Prénom et adresse du médecin du travail, le n° de sa carte
d'identité nationale.

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à partir du.....

Article 2 :

Le médecin du travail exerce ses fonctions conformément à la législation en vigueur et le règlement intérieur du groupement de médecine du travail et exerce son activité médicale en toute indépendance dans le cadre du respect des prescriptions du code de déontologie médicale et compte tenu de l'usage professionnel.

Article 3 :

Selon l'effectif des travailleurs dans l'entreprise adhérente au groupement et la nature des risques professionnels y existant, le médecin du travail doit consacrer une séance de travail pas moins :

- d'une heure par mois pour 30 agents administratifs ou assimilés,
- d'une heure par mois pour 20 travailleurs ou techniciens ou assimilés,
- d'une heure par mois pour 10 travailleurs âgés de moins de 18 ans,
- d'une heure par mois pour 10 travailleurs occupés dans des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale conformément à la législation en vigueur.

A cet effet, la durée du travail du médecin du travail est de heures par semaine, soit heures par mois.

Article 4 :

Le médecin du travail devra effectuer les examens cliniques, et pourra ordonner l'accomplissement des radiographies, des analyses biologiques et toxicologiques et les explorations professionnelles nécessités par l'activité de chaque travailleur, lors du recrutement et en cours du travail.

Article 5 :

Le médecin du travail a droit d'accès à tous les locaux des entreprises adhérentes au groupement. Il peut prendre contact avec tous les travailleurs et recevoir d'eux tous les renseignements utiles pour l'exercice de ses fonctions. Il sera informé des produits utilisés par les entreprises adhérentes au groupement et il est consulté en cas d'introduction de nouveaux procédés de fabrication.

Le médecin est tenu d'effectuer régulièrement des visites pour les lieux du travail ; il présente ces observations et avis au chef de l'entreprise adhérente au

groupement et l'informe de toutes les mesures à prendre en matière de santé et de sécurité au travail.

Le médecin du travail est invité aux réunions du comité de santé et de sécurité au travail relevant de la commission consultative d'entreprise et ce pour les entreprises adhérentes au groupement.

Article 6 :

Le médecin du travail est tenu d'élaborer une fiche d'entreprise dans laquelle il consigne notamment les risques professionnels et le nombre des travailleurs exposés à ces risques et il doit l'actualiser en cas de besoin.

Il établit également un rapport annuel sur ses activités qu'il remet au président du groupement et ce dans un délai ne dépassant pas les deux premiers mois de l'année suivante.

Article 7 :

Le médecin du travail s'engage à garder le secret concernant les procédés de fabrication et toutes informations à caractère technique, commerciale et financière dont il peut avoir éventuellement connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Article 8 :

La rémunération mensuelle brute du médecin du travail est fixée comme suit :

- le salaire de base :
- les indemnités :

Il bénéficiera également des avantages en nature suivants :

.....

Article 9 :

Dans toute la mesure du possible et selon les modalités qui seront convenues par les deux parties, le groupement pourra autoriser le médecin du travail de participer à des activités lui permettant de développer ses connaissances dans le domaine du travail, des maladies professionnelles et des techniques médico-sociales ainsi que la communication de ces connaissances au personnel de l'entreprise affiliée au groupement.

Le groupement peut également lui permettre de participer à la réalisation des recherches épidémiologiques, et des études de terrain en rapport avec le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

Article 10:

Le médecin du travail est soumis à une période d'essai pour une durée d'une année renouvelable pour la même période ,sauf dispositions plus favorable prévues par la convention collective applicable à l'entreprise .

Durant la période d'essai, chacune des parties peut procéder à la rupture du contrat sur simple notification d'un préavis conformément aux dispositions de la convention collective applicable à l'entreprise.

Article 11 :

Le préavis de rupture du contrat de travail à durée indéterminée est notifié par lettre recommandée adressée à l'autre partie un mois avant la rupture du contrat et ce conformément aux dispositions de l'article 14 bis du code du travail.

Le médecin du travail est autorisé à s'absenter durant toute la deuxième moitié de la durée du préavis en vue de lui permettre de rechercher un autre emploi. La durée d'absence est considérée comme travail effectif et n'entraîne aucune réduction de salaires ou d'indemnités.

Article 12 :

Le présent contrat est soumis à l'approbation de l'inspection médicale du travail territorialement compétente.

En cas de rupture de ce contrat par le groupement, un tel acte s'opère conformément aux dispositions de l'article 155 du code du travail.

.....le ;.....

Signature du président du groupement

(avec cachet du groupement)

Signature du médecin du travail

(signature légalisée)

Visa du médecin inspecteur du travail